清城区“6·4”一般道路交通事故调查报告

2023年6月4日10时19分，位于清城区洲心街辖区内的凤翔大道与清远大道红绿灯路段，粤R63786号重型半挂牵引车牵引皖KPR10号挂车与粤R28H09号普通二轮摩托车发生碰撞，造成二轮摩托车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月6日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、洲心街道办等有关单位组成清城区“6·4”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

1.清远市百顺运输有限公司(以下简称“百顺公司”):社会信用代码:91441802303978495W;注册资本:陆佰万元人民币;法

定代表人:潘啟健;类型:有限责任公司(自然人独资);成立日期2014年3月25日;经营范围:普通货物道路运输;批发业;零售业;机械设备经营租赁;装卸搬运;土石方工程施工;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;建筑用石加工;劳务服务(不含劳务派遣);住所:清远市新城西6号区(横荷街道办事处岗头村,地号:C0100501);登记机关:清远市清城区市场监督管理局,发证日期:2023月8月7日。

2.道路运输经营许可证号:粤交运管许可 清 字441800029708号;经营范围:道路普通货物运输;有效期:2027年5月10日;核发机关:清远市清城区交通运输局,日期2023年5月11日。

(二)事故车辆情况

1.粤R63786号重型半挂牵引车牵引皖KPR10号挂车:汕德卡牌ZZ4256V324HE1B;车辆识别代号:LZ7CLWC7MC390396;发动机号:210317740457;检验有效期:2024年6月;所有人:清远市百顺运输有限公司。道路运输证粤交运管许可 清 字441800045372号;核发机关:清远市清城区交通运输局,日期:2024年6月30日。商业险保单号:PDAA202344180000043043;有效期:2024年4月18日止;保险公司:中国人民财产保险股份有限公司清远分公司。交强险保单号:104407639016958221 47;有效期:2023年6月24日止;保险公司:

中国平安财产保险股份有限公司。货物运输定额保险单号：602230102092023000382；有效期：2024年3月10日止；保险公司：华安财产保险股份有限公司。

2.牵引皖KPR10挂号重型自卸半挂车，所有人：安徽省阜阳市阜南县正德物流运输有限公司；地址：安徽省阜阳市阜南县鹿城镇地城南路苗寺居委会。2021年百顺公司自阜阳市阜南县正德物流运输有限公司购得。

3.粤R28H09号普通二轮摩托车品牌：建设雅马哈牌；型号JYM125T-3A；车架号：LBPTCJRA7M0060308；发动机号：21116582；所有人：朱某梅。

（三）涉事人员情况

1.粤R63786号重型半挂牵引车驾驶人严某智，男，47岁，住址：广东省清远市清新区******；驾驶证号：44182719760******3；准驾：A2；有效期：2025年12月9日止。道路运输从业人员资格证：44182719760******3；从业资格类别：货运驾驶员；有效期：2026年7月1日；核发机关：清远市交通运输局。经公安交警现场检测无毒驾、酒驾行为。百顺公司2021年1月2日与严某智签订劳动合同，聘用其为公司驾驶员，上岗前进行安全教育培训。

2.粤R28H09号普通二轮摩托车驾驶人：朱某梅，女，49岁，驾驶证号：44180219740******8；准驾车型：E；有效期：

2026年1月5日止;住址:广东省清远市清城区******。其已在事故中死亡。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清远市清城区清远大道与凤翔大道交叉路口路段，道路呈东西走向，沥青，路面完好，干燥，视线良好。

2.事故发生后，清远市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为:粤R63786号重型半挂牵引车（皖KPR10挂）的制动系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定以及第9.1.7条的相关规定;照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

3.粤R28H09号普通二轮摩托车的制动系统、转向系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月4日10时19分，朱某梅驾驶R28H09号普通二轮摩托车沿清远市清城区清远大道由西往东方向行驶，行驶至清远市清城区清远大道与凤翔大道交叉路口路段往右变更车道时，与同方向行驶由严某智驾驶粤R63786号重型半挂牵

引车车牵引皖KPR10挂号重型自卸半挂车发生碰撞，造成普通二轮摩托车驾驶人朱某梅死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年6月4日10时31分，清远市公安局清城分局交警小市中队接警，10时48分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事故发生后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经百顺公司与死者家属就事故善后赔偿事宜达成一致，事故造成直接经济损失68万元，事故善后赔偿事宜已处理完毕。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安分局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300004 64号:

1.粤R63786号重型半挂牵引车(皖KPR10挂)驾驶人严某智，驾驶机件不符合安全技术标准的机动车未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人

驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查:不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

2.粤R28H09号普通二轮摩托车驾驶人朱某梅，驾驶机动车变更车道未按规定让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款关于“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

3.依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定，严某智承担此事故的同等责任。朱某梅承担此事故的同等责任。

（2）间接原因

1.百顺公司未认真履行安全生产主体责任。未健全完善安全生产各项管理制度。

2.百顺公司法定代表人潘某健，是否依法履行安全生产主要负责人职责。事发前未持有道路运输主要负责人资格证书；未认真组织开展安全隐患排查整治工作。

（二）事故性质

经调查认定:清城区“6·4”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.粤R63786号重型半挂牵引车(皖KPR10挂)驾驶人严某智，驾驶车辆通过交叉路口时，未注意观察车辆两侧，与同方向行驶的摩托车发生碰撞，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按照法律法规追究其法律责任。

2.粤R28H09号普通二轮摩托车驾驶人朱某梅，在变更车道时，未按规定让行，碰撞到同方向行驶的车辆，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

3.百顺公司未认真履行安全生产主体责任，对事故负有同等责任。建议清城区交通运输局对其作出行政处罚。

4.百顺公司法定代表人潘某健，是否依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议清城区交通运输局对其作出行政处罚 。

五、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户要制定完善的安全生产管理制度并严格落实，法定代表人要认真履行安全生产主要负责人职责。定期组织从业驾驶员观看此类道路交通事故视频，以事故案例起到警示教育作用，提高驾驶人在道路运输过程中的安全驾驶意识，做到安全操作，文明驾驶。

清城区“6·4”一般道路交通事故调查组

2023年10月26日